

Bản án số: 59/2025/HS-ST
Ngày 27 tháng 9 năm 2025

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 6 - BẮC NINH**

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thảo Yến và bà Nguyễn Thị Liên.

-Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 6 - Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 27/9/2025, tại Trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 6 - Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai theo vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 73/2025/TLST-HS ngày 16/9/2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 64A/2025/QĐXXST-HS ngày 16/9/2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Bá H, sinh ngày 08/09/1978; HKTT: Thôn A, xã S, thành phố Hà Nội; Số căn cước công dân: 001078015391; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Bá L và con bà Lý Thị N; Có vợ Nguyễn Thị T, sinh năm 1986 và có 02 con (con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2012); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 08/8/2025 đến nay. Hiện bị cáo đang tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Anh Chu Nam A, sinh năm 1988 (vắng mặt); HKTT: Phố Chờ, xã Y, tỉnh Bắc Ninh.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH B;

Đại diện theo pháp luật: Ông Kim Sun H1 - Chức vụ: Giám đốc.

Đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Công Đ - Chức vụ: Phó Giám đốc; (Theo văn bản ủy quyền ngày 22/9/2025).

Địa chỉ: Khu công nghiệp Q, phường P, tỉnh Bắc Ninh. (Ông Đ có đơn xin xét xử vắng mặt).

- Chị Chu Khánh N1, sinh năm 1986 (Có đơn xin xét xử vắng mặt).

Địa chỉ: Tổ D, tổ dân phố H, phường H, thành phố Hà Nội.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 09/04/2025, Nguyễn Bá H (có Giấy phép lái xe hạng D theo quy định) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia Sorento, màu trắng, BKS: 99LD - 025.26, chở ông KIM S HYUN ngồi ở ghế sau đi trên đường L Tông theo hướng ra nút giao T thuộc khu B, phường V, tỉnh Bắc Ninh.

H điều khiển xe ô tô với tốc độ khoảng 25 đến 30 km/giờ, khi đi đến gần ngã tư giao nhau có đèn tín hiệu đèn giao thông giữa đường L với đường B, thì thấy tín hiệu đèn đang ở chế độ nhấp nháy vàng. Cùng lúc đó, anh Chu Nam A (có Giấy phép lái xe hạng B2 theo quy định) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos, màu đen trắng, BKS: 30K - 741.08 đi từ đường B đi đến ngã tư giao với đường L. H điều khiển xe ô tô do không chú ý quan sát phía bên trái đường - các phương tiện đi từ đường B đến ngã tư, dẫn đến phần đầu bên trái của xe ô tô do Nguyễn Bá H điều khiển đã đâm vào phần đầu bên phải xe ô tô do anh Chu Nam A điều khiển. Hậu quả hai xe ô tô bị hư hỏng phần đầu xe, H và anh Nam A không bị thương tích gì.

1. Khám nghiệm hiện trường:

- Hiện trường chung: Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn giao thông tại ngã 4 đường B và đường L. Đường L có hai chiều đi, được phân cách dải phân cách cứng, mỗi chiều đi có 04 làn, mặt đường trải bằng nhựa, lòng đường mỗi chiều đi rộng 14m (Cấm biển báo hiệu W2070;209). Đường B có hai chiều đi, được phân cách dải phân cách cứng, mỗi chiều đi có 02 làn, mặt đường trải bằng nhựa, lòng đường mỗi chiều đi rộng 09m, có cấm biển báo hiệu W208;209.

- Hiện trường riêng: (1) Vị trí xe ô tô BKS: 30K-741.08; (2) Vị trí xe ô tô BKS 99LD-025.26; (3) Vị trí các mảnh nhựa vỡ; (4) Vị trí các vết mài trượt.

Lấy mép đường bên phải theo chiều đi của đường L Tông hướng từ đường L về phía đường N làm chuẩn. Chọn cột đèn chiếu sáng số 03/LAT bên đường L hướng từ đường P về đường B làm chuẩn.

(1) Vị trí xe ô tô BKS 30K-741.08 đỗ trên đường L Tông đầu xe hướng về đường N, đuôi xe hướng về đường L, đo trực trước bên phải cách mép chuẩn 4,25m, trục sau bên phải là 5,6m. Đo trục sau bên phải cách mốc 25,6m.

(2) Vị trí xe ô tô BKS 99LD - 025.26 đỗ trên đường B đầu xe quay chéo hướng đường N, đuôi xe quay chéo đường L. Đo trực trước bên trái cách mép chuẩn 1,5m, trục sau bên trái là 0,9m. Đo trục sau bên trái cách mốc là 26,4m.

(3) Vị trí các mảnh nhựa vỡ rải rác KT 9,6mx5m bên sườn bên phải xe ô tô 30K-741.08. Đo giữa điểm (3) cách mép chuẩn 3,9m, cách mốc 25,5m.

(4) Vết mài trượt trên mặt đường KT 0,8mx0,15m. Đo đầu điểm (4) cách mép chuẩn 8,7m, cuối điểm (4) là 7,5m, đo đầu điểm (4) cách mốc 17,8m. Phía sau xe ô tô BKS 30K-741.08 có vết xước kéo dài đến đầu xe KT 10mx1,6m, đo đầu vết xước đến mép chuẩn là 8,2m.

Quá trình khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra Công an tỉnh B thu giữ, tạm giữ:

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Sorento, BKS 99LD-025.26; 01 Giấy phép lái xe hạng D số 010109048582 mang tên Nguyễn Bá H.

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos, BKS 30K-741.08; 01 Giấy phép lái xe hạng B2 số 270208008441 mang tên Chu Nam A.

- Thu giữ tại hệ thống camera quan sát lắp đặt tại công ty T1 01 đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông được lưu giữ vào 01 đĩa DVD.

2. Khám nghiệm phương tiện:

2.1. Xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos, màu trắng đen, BKS 30K-741.08;

Toàn bộ đèn pha bên phải vỡ rời ra, vỡ mất mảnh đèn sương mù bên phải. Vỡ rời một phần đầu bên phải cản trước KT (57x25)cm. Vỏ thành xe bên phải trên hốc bánh trước bị biến dạng ép sang trái KT (60x38)cm. Trên bề mặt đầu vết này có dấu vết trượt bong chóc sơn bám chặt màu nâu đen KT(18x15)cm. Cách mặt đất 68cm, cao nhất 84cm. Ốp nhựa viền hốc bánh tại vị trí này bung bật, mặt ngoài ốp nhựa có dấu vết trượt xước KT (27x8)cm cách mặt đất 65cm, cao nhất 80cm. Bánh bên phải phía trước ngã sang trái, mặt ngoài vào có diện dấu vết trượt xước bám chặt màu đen KT (22x11)cm, dấu vết đối diện chân van qua trục vành. Mặt thành ốp có dấu vết trượt KT (37x2,5)cm ngược chiều quay tiến của bánh xe, vị trí dấu vết dưới chữ “Continental”. Góc trước bên phải nóc ca-pô có dấu vết biến dạng cong sang trái xuống dưới KT (37x4)cm. Vỡ bình nước rửa kính. Phần đầu khung bên phải trong khoang lái bị biến dạng, cong sang trái KT(35x15)cm. Khung ngang trước khoang lái bị dồn ép sang trái cong lồi ra trước tại vị trí cách đầu xe bên phải 75cm. Bung hai túi khí trước trong xe. Nửa bên phải kính trước bị vỡ rạn KT (80x65)cm.

2.2. Xe ô tô nhãn hiệu Kia Sorento, màu trắng, BKS 99LD-025.26;

Vỡ góc ngoài đèn pha bên trái KT(25x20)cm. Phần đầu bên trái cản trước bị đập vỡ, lõm về sau cong phải KT(55x45)cm trên bề mặt đầu vết này tại mặt ngoài bên trái ngay dưới hốc đèn pha có dấu vết in trước bám chặt màu đen KT (26x15)cm, cách mặt đất 65cm, cao nhất 80cm. Dưới dấu vết này mặt ngoài bên trái cản cách hốc bánh 9cm, có vết trượt bám dính chặt màu đen KT(22x6)cm, cách mặt đất 28cm, cao nhất 51cm. Mặt thành lớp và mép vành bên trái lớp trước có dấu vết trượt xước KT(25x5)cm, ngược chiều quay tiến của xe. Dấu vết dưới chữ

“Michelin Primac” cách chân van 20cm, chiều hướng ngược chiều quay tiến của bánh xe. Mặt ngoài vỏ thành xe trên hốc bánh trước có dấu vết bẹp lõm KT (28x32)cm. Nắp ca-pô bị dòn xô lệch đẩy sang phải, độ rộng hốc lênh phía trước 1,5cm, phía sau 1cm.

3. Trưng cầu giám định và định giá tài sản.

3.1. Trưng cầu giám định;

- Ngày 28/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B ra Quyết định trưng cầu Phòng K - Công an tỉnh B giám định: Cơ chế hình thành dấu vết trên xe; Điểm va chạm đầu tiên của 02 phương tiện; Vị trí va chạm; Tốc độ của 02 phương tiện.

Tại bản Kết luận giám định số 1368/KL-KTHS ngày 27/6/2025 của Phòng K - Công an tỉnh B, kết luận:

1) *Dấu vết trượt, bám chất màu trắng tại mặt lăn, mặt thành lớp bánh bên phải trực trước trên xe ô tô biển số 30K-741.08 (ảnh 5 trong bản ảnh giám định) có chiều từ mặt lăn vào thành lớp, ngược chiều quay tiến của bánh xe, phù hợp với dấu vết in, trượt, bám chất màu đen tại mặt ngoài bên trái cản trước trên xe ô tô biển số 99LD-025.26 (ảnh 6 trong bản ảnh giám định). Dấu vết va chạm trên xe ô tô biển số 99LD-025.26 tại vị trí này có chiều từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.*

2) *Không xác định được vị trí va chạm đầu tiên giữa hai phương tiện.*

3) *Vị trí va chạm giữa hai phương tiện tại hiện trường là trên mặt đường L, đoạn giao nhau với đường B, chiều đường từ đường L đi đường N, nằm trong vùng từ đầu dấu vết số 4 đến dải phân cách giữa đường L, từ đầu dấu vết này đến mép đường bên hướng L của đường B (giới hạn vùng xác định theo phương song song và phương vuông góc với mép đường chuẩn).*

4) *Không xác định được tốc độ của hai phương tiện.*

Ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B ra Quyết định trưng cầu Phòng K - Công an tỉnh B thực hiện giám định: Tập video gửi giám định có bị cắt ghép, chỉnh sửa hay không? Xác định tốc độ của hai xe ô tô trước khi xảy ra va chạm.

Tại bản Kết luận giám định số 1269/KL-KTHS ngày 15/6/2025, Phòng K - Công an tỉnh B, kết luận:

Không tìm thấy dấu vết cắt, ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong Tập video mẫu cần giám định.

Không xác định được tốc độ của 02 xe ô tô trước khi xảy ra va chạm và khi va chạm.

Qua kiểm tra ma túy và chất kích thích, Nguyễn Bá H và Chu Nam A âm tuý với ma túy, không sử dụng chất kích thích.

3.2. Định giá tài sản;

Ngày 30/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B ra Quyết định trưng cầu Hội đồng định giá trong Tố tụng Hình sự - Ủy ban nhân dân T2 định giá: Trị giá tài sản bị hư hỏng của 02 phương tiện ô tô BKS 99LD-025.26 và ô tô BKS 30K-741.08.

Ngày 20/6/2025, Hội đồng định giá trong Tố tụng Hình sự - Ủy ban nhân dân T2 có Kết luận định giá số: 164/KL-HĐĐGTS, kết luận tại thời điểm định giá: *Xe ô tô nhãn hiệu Kia Sorento, BKS 99LD-025.26 thiệt hại 56.546.000 đồng; Xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos, BKS 30K-741.08 thiệt hại 165.595.000 đồng.*

Với nội dung trên, bản Cáo trạng số: 70/CT-VKSKV6 ngày 16/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Bắc Ninh truy tố Nguyễn Bá H về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm d khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo H khai nhận: Nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Tối ngày 09/4/2025, tại ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giao thông giữa đường L với đường B, thuộc khu B, phường V, tỉnh Bắc Ninh, bị cáo có Giấy lái xe hạng D điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia Sorento, màu trắng, BKS 99LD-025.26 (bị cáo là lái xe của Công ty TNHH B) đi trên đường L Tông hướng ra nút giao T, do không chú ý quan sát khi điều khiển xe đi vào ngã tư, xe ô tô do bị cáo điều khiển đã đâm vào phần đầu bên phải xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos, màu trắng đen, BKS 30K-741.08 do anh Chu Nam A điều khiển đi từ đường B đến ngã tư giao với đường L Tông, gây thiệt hại xe ô tô của anh Chu Nam A số tiền là 165.595.000 đồng. Bị cáo đã bồi thường cho anh Chu Nam A số tiền 75.000.000 đồng. Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH B, bị cáo và đại diện công ty tự thỏa thuận nên không yêu cầu gì về vấn đề bồi thường.

Bị hại anh Chu Nam A có đơn xin xét xử vắng mặt, trong đơn anh xác nhận bản thân đã nhận bồi thường số tiền 75.000.000 đồng từ bị cáo H nay về trách nhiệm dân sự anh không có yêu cầu gì và anh xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ông Trần Công Đ (đại diện theo ủy quyền) và chị Chu Khánh N1, đều có đơn xin vắng mặt; trong đơn đều không có đề nghị bị cáo phải bồi thường bất cứ khoản thiệt hại nào.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6-Bắc Ninh duy trì công tố tại phiên tòa hôm nay sau khi, phân tích, đánh giá các chứng cứ, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử:

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Bá H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

2/ Về hình phạt và điều luật áp dụng:

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Bá H từ 16 tháng tù đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 32 tháng đến 40 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

3/Về trách nhiệm dân sự: Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bồi thường nên không đề cập giải quyết.

4/ Về xử lý vật chứng: Trả lại bị cáo Nguyễn Bá H 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng D, số 010109048582 mang tên Nguyễn Bá H.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - Bắc Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp và đúng quy định của pháp luật.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với Biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện; kết luận giám định; định giá tài sản; vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 09/4/2025, tại ngã tư giao nhau có tín hiệu đèn giao thông giữa đường L với đường B, thuộc khu B, phường V, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Bá H (có Giấy lái xe hạng D theo quy định) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Kia Sorento, màu trắng, BKS 99LD-025.26 đi trên đường L hướng ra nút giao T, do không chú ý quan sát khi điều khiển xe đi vào ngã tư, xe ô tô do H điều khiển đã đâm vào phần đầu bên phải xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos, màu trắng đen, BKS 30K-741.08 do anh Chu Nam A điều khiển đi từ đường B đến ngã tư giao với đường L. Hành vi điều khiển xe ô tô đi đến ngã tư không chú ý quan sát, không đảm bảo an toàn của Nguyễn Bá H đã vi phạm điểm d, khoản 3, Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, gây thiệt hại 165.595.000 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Căn cứ vào hậu quả thiệt hại tài sản, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân

khu vực 6 - Bắc Ninh truy tố bị cáo theo điểm d khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự “Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến an toàn của hoạt động giao thông đường bộ và sự an toàn về tính mạng, tài sản của những người tham gia giao thông. Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với hành vi bị cáo đã phạm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả, bị hại nhận bồi thường và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt và được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và có nơi cư trú rõ ràng nên cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo.

Về hình phạt bổ sung; Xét thấy, do bị cáo phạm tội với lỗi vô ý và có thu nhập chính từ nghề lái xe để nuôi sống gia đình nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra vụ án, bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho anh Chu Nam A số tiền 75.000.000 đồng. Anh Nam A đã nhận đủ số tiền và không có yêu cầu bồi thường gì thêm. Công ty TNHH B cũng không có yêu cầu gì đối với phần hư hỏng là xe ô tô của công ty nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Sorento, BKS 99LD-025.26 của Công ty TNHH B; 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Seltos, BKS 30K-741.08 của chị Chu Khánh N1 và 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng B2 mang tên Chu Nam A, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B đã trả lại cho anh Chu Nam A là đại diện của công ty và chị N1 là phù hợp.

Đối với 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng D, số 010109048582 mang tên Nguyễn Bá H, tại phiên tòa bị cáo xin được nhận lại; Xét thấy; Do không áp dụng hình phạt bổ sung mất khác giấy phép này vẫn còn thời hạn sử dụng nên Hội đồng xét xử quyết định trả lại cho bị cáo là phù hợp. Nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 đĩa DVD lưu giữ đoạn video ghi lại hình ảnh khi xảy ra tai nạn giao thông; Xét thấy đây là chứng cứ nên cần được lưu hồ sơ vụ án.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo: Nguyễn Bá H phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Bá H 16 (mười sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 32 (ba mươi hai) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Bá H cho Ủy ban nhân dân xã S, thành phố Hà Nội giám sát và giao bị cáo cho Công an xã S, thành phố Hà Nội giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về xử lý vật chứng của vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Bá H 01 Giấy phép lái xe hạng D, số 010109048582 mang tên Nguyễn Bá H. Nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Bá H phải nộp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (*Mười lăm*) ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (*Mười lăm*) ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt án.

Nơi nhận:

- TAND/VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND khu vực 6 - Bắc Ninh;
- Công an tỉnh Bắc Ninh;
- THA DS tỉnh Bắc Ninh (HLPL);
- Người TGT;
- Lưu HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Huy Tuấn

